



Ons ACM/DE/2014/200660

kenmerk:

Zaaknummer: 12.0322.30

BESLUIT

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998.



Inhoudsopgave

1 Inleiding en leeswijzer	3
2 Procedure van totstandkoming van dit besluit	4
3 Wettelijk kader	6
4 Beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden	10
4.1 Relevante feiten en omstandigheden	10
4.2 Beoordeling	12
5 Dictum	15
Bijlage 1 – Kaart waarop de ligging van de “elektra infrastructuur” zichtbaar is.	16
Bijlage 2 – Plattegrond “Radboud Campus met begrenzing elektriciteits- en gasnet”.	17
Bijlage 3 – Reactie op ontvangen zienswijzen	18



1 Inleiding en leeswijzer

1. Met dit besluit geeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) uitvoering aan artikel 15, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet). Op grond hiervan kan de eigenaar van een gesloten distributiesysteem (hierna: GDS) een aanvraag bij ACM indienen tot verlening van een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder (hierna: de ontheffing).
2. ACM geeft met dit besluit haar oordeel op de aanvraag van Stichting Katholieke Universiteit (hierna: aanvrager) van 16 november 2012 voor een ontheffing op grond van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet voor het GDS dat ligt op het campusterrein aan de Sint Annastraat te Nijmegen.

Opbouw van het besluit

3. De indeling van dit besluit is als volgt. Hoofdstuk 0 van dit besluit bevat de gevolgde procedure. Hoofdstuk 3 bevat het wettelijk kader. ACM beschrijft haar beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden in hoofdstuk 4. ACM eindigt haar besluit met het dictum (hoofdstuk 5).

Bijlagen bij het besluit

4. ACM heeft drie bijlagen toegevoegd aan het besluit. Deze bijlagen zijn onderdeel van onderhavig besluit.
5. Bijlage 1 bevat een kaart waarop de ligging van de “elektra infrastructuur” zichtbaar is. Bijlage 2 geeft inzicht in de geografische afbakening van het elektriciteitsnet. Bijlage 3 bevat de reactie van ACM op de ontvangen zienswijzen.



2 Procedure van totstandkoming van dit besluit

6. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de procedure die zij heeft gevolgd bij de totstandkoming van dit besluit. ACM heeft de uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) van toepassing verklaard op de voorbereiding van dit besluit.
7. Bij brief van 16 november 2012, ontvangen op 16 november 2012,¹ heeft aanvrager bij ACM een aanvraag ingediend tot verlening van een ontheffing in de zin van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en b, van de E-wet. ACM stelt vast dat aanvrager reeds beschikt over een ontheffing van de verplichting tot het aanwijzen van een netbeheerder die vóór 20 juli 2012 is verleend. De beslistermijn voor de behandeling van de aanvraag bedraagt tien maanden ingevolge artikel V, derde lid, van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas)².
8. Bij brief van 21 december 2012³ is aanvrager verzocht om de aanvraag aan te vullen. In zijn brief van 1 februari 2013, ontvangen op 4 februari 2013,⁴ heeft aanvrager aanvullende informatie aangeleverd.
9. Van de ontvangst van de aanvraag heeft ACM in de Staatscourant van 6 maart 2013 mededeling gedaan. ACM heeft de aanvraag tevens op de internetpagina van ACM, www.acm.nl, gemeld. Belanghebbenden hebben twee weken de tijd gekregen om een reactie in te dienen bij ACM. ACM heeft geen reactie ontvangen.
10. ACM heeft bij brief van 27 februari 2013⁵ nadere vragen aan Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen (hierna: SSHN) gesteld. Hierop heeft ACM bij brieven van 3 april 2013 en 17 april 2013⁶ antwoord gekregen. Bij brief van 25 april 2013⁷ is aanvrager in de gelegenheid gesteld op deze informatie te reageren. Op 8 mei 2013⁸ heeft aanvrager gereageerd.
11. Op 27 juni 2013⁹ heeft ACM een voornemen tot afwijzing van de aanvraag kenbaar gemaakt aan aanvrager. Aanvrager heeft hierop bij brief van 1 augustus 2013¹⁰ gereageerd.

¹ Met kenmerk ACM: 104285/1.

² Stb. 2012, nr. 334.

³ Met kenmerk ACM: 104285/3.

⁴ Met kenmerk ACM: 104285/4.

⁵ Met kenmerk ACM: 104285/6.

⁶ Brief van 3 april 2013, ontvangen op 5 april 2013, met kenmerk ACM: 104285/9 en brief van 17 april 2013, ontvangen op 18 april 2013, met kenmerk ACM 104285/11.

⁷ Met kenmerk ACM: 104285/12.

⁸ Brief van 8 mei 2013, ontvangen op 8 mei 2013, met kenmerk ACM: 104285/13.

⁹ Met kenmerk ACM: 104285/14.

¹⁰ Brief van 1 augustus 2013, ontvangen op 1 augustus 2013, met kenmerk ACM: 104285/17.



12. Als onderdeel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure heeft ACM op 7 oktober 2013 het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage gelegd. ACM heeft hiervan in de Staatscourant van 7 oktober 2013 kennis gegeven. Bovendien heeft ACM het ontwerpbesluit aan aanvrager toegezonden¹¹ en op haar internetpagina gepubliceerd.
13. Op 11 november 2013 had ACM een hoorzitting georganiseerd. ACM heeft geen aanmeldingen voor spreektijd ontvangen. Daarom is deze hoorzitting geannuleerd.
14. ACM heeft schriftelijke zienswijzen¹² ontvangen van aanvrager. Deze zienswijzen zijn gepubliceerd op de internetpagina van ACM. In bijlage 3 bij dit besluit heeft ACM haar reactie op de ingebrachte zienswijzen gegeven. Indien een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit, dan heeft ACM dat duidelijk in het besluit aangegeven.
15. Bij e-mail van 12 februari 2014¹³ heeft ACM aanvullende informatie opgevraagd naar aanleiding van de zienswijze van aanvrager. Hij heeft hierop bij schrijven van 18 februari 2014, ontvangen op 19 februari 2014,¹⁴ gereageerd.

¹¹ Met kenmerk: 104285/19.

¹² Met kenmerk: ACM/DE/2013/102942.

¹³ Met kenmerk: ACM/DE/2014/400921.

¹⁴ Met kenmerk: ACM/DE/2014/301282.



3 Wettelijk kader

16. In dit hoofdstuk beschrijft ACM de bepalingen die gezamenlijk het wettelijk kader vormen voor dit besluit.
17. Artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, i, j, r, aq en ar, van de E-wet luiden:
- “b. aansluiting: één of meer verbindingen tussen een net en een onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e, van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder begrepen één of meer verbindingen tussen een net dat wordt beheerd door een netbeheerder en een net dat beheerd wordt door een ander dan die netbeheerder;*
 - c. afnemer: een ieder die beschikt over een aansluiting op een net;*
 - i. net: één of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit en de daarmee verbonden transformator-, schakel-, verdeel- en onderstations en andere hulpmiddelen, behoudens voor zover deze verbindingen en hulpmiddelen onderdeel uitmaken van een directe lijn of liggen binnen de installatie van een producent of van een afnemer;*
 - j. landelijk hoogspanningsnet: het net, bedoeld in artikel 10, eerste lid;*
 - r. verwant bedrijf: een verbonden onderneming in de zin van artikel 41 van de zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 44, tweede lid, onderdeel g, van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening, of een geassocieerde onderneming in de zin van artikel 33, eerste lid, daarvan of een onderneming die aan dezelfde aandeelhouders toebehoort;*
 - aq. gesloten distributiesysteem: een net, niet zijnde het landelijk hoogspanningsnet,*
 - 1°. dat ligt binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of locatie met gedeelde diensten,*
 - 2°. waarop minder dan 500 afnemers zijn aangesloten en*
 - 3°. dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, tenzij er sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers dat werkzaam is bij of vergelijkbare betrekkingen heeft met de eigenaar van het gesloten distributiesysteem;*
 - ar. directe lijn: een of meer verbindingen voor het transport van elektriciteit, behoudens voor zover die gelegen is binnen een installatie, die:*
 - 1°. niet verbonden is met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een geïsoleerde productie-installatie van een producent rechtstreeks verbindt met een geïsoleerde gebruiker van elektriciteit, niet zijnde de producent of*
 - 2°. ten hoogste via de installatie van één aangeslotene op de verbinding is verbonden met een net of met een andere verbinding voor het transport van elektriciteit en die een productie-installatie van een producent, met tussenkomst van een leverancier, rechtstreeks verbindt met één of meer gebruikers van elektriciteit, niet zijnde de producent of in hoofdzaak huishoudelijke gebruikers, teneinde te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van deze gebruikers;”*



18. Artikel 15 van de E-wet luidt:

- “1. De Autoriteit Consument en Markt kan op diens aanvraag ontheffing verlenen aan een eigenaar van een gesloten distributiesysteem, van het gebod van artikel 10, negende lid, indien:*
- a. het bedrijfs- of productieproces van de gebruikers van een gesloten distributiesysteem om specifieke technische of veiligheidsredenen geïntegreerd is of*
 - b. het gesloten distributiesysteem primair elektriciteit transporteert voor de eigenaar van dat systeem of de daarmee verwante bedrijven en*
 - c. de aanvrager geen netbeheerder is en niet in een groepsmaatschappij met een netbeheerder verbonden is.*
- 2. De Autoriteit Consument en Markt neemt het besluit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd. De Autoriteit Consument en Markt kan aan een ontheffing voorschriften en beperkingen verbinden.*
- 3. De Autoriteit Consument en Markt kan een ontheffing intrekken indien degene aan wie de ontheffing is verleend:*
- a. niet langer voldoet aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid;*
 - b. in strijd handelt met de voorschriften en beperkingen als bedoeld in het tweede lid en het bepaalde bij of krachtens het vijfde tot en met het zevende lid;*
 - c. bij de aanvraag om een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.*
- 4. Indien een ontheffing is verleend, zijn uitsluitend het vijfde en zesde lid van toepassing op de eigenaar van een gesloten distributiesysteem.*
- 5. De eigenaar van een gesloten distributiesysteem beheert het gesloten distributiesysteem. De houder van de ontheffing factureert en int het tarief voor systeemdiensten, bedoeld in artikel 30, eerste lid, bij de afnemers die op zijn net zijn aangesloten en draagt de te innen tarieven af aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verstrekt de houder van de ontheffing gegevens over het verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten. De houder van de ontheffing kan in afwijking van de tweede volzin het tarief voor systeemdiensten in de plaats van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten betalen. In dat geval verstrekt de houder van de ontheffing op verzoek van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gegevens over het totale verbruik van de afnemers die op zijn net zijn aangesloten¹⁵.*
- 6. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 7, 16, eerste lid, met uitzondering van onderdeel h, j en m, 19d, 19e, eerste lid, 23, 24, 24b, 26a, 28, 29, 30¹⁶, 31b, 31c, 42, tweede en derde lid, 51, 78, 79, 95lb, 95lc en 95m, negende lid, is van overeenkomstige toepassing voor de eigenaar van een gesloten distributiesysteem, met dien verstande dat:*

¹⁵ Per 1 januari 2015 vervallen de vier laatste zinnen van dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).

¹⁶ Per 1 januari 2015 vervalt de verwijzing naar dit artikel van rechtswege (Stb. 2013, 575).



- a. *artikel 23, eerste lid, uitsluitend geldt voor zover er na aansluiting sprake is van een afnemer binnen het geografisch gebied waarbinnen het gesloten distributiesysteem ligt en deze aansluiting past bij het karakter van het gesloten distributiesysteem,*
 - b. *niet aan de verplichtingen, bedoeld in de in artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, genoemde paragrafen behoeft te worden voldaan en*
 - c. *in de artikelen 7 en 78 in plaats van «netbeheerder» wordt gelezen «eigenaar van een gesloten distributiesysteem».*
7. *De Autoriteit Consument en Markt keurt op verzoek van een aangeslotene op een gesloten distributiesysteem de van kracht zijnde methode voor de berekening van de tarieven goed.*
8. *Indien een verzoek als bedoeld in het zevende lid is ontvangen, overlegt de eigenaar van een gesloten distributiesysteem binnen drie maanden na de datum waarop de raad van bestuur de eigenaar van een gesloten distributiesysteem over het verzoek heeft geïnformeerd, aan de raad van bestuur informatie over het aan het verzoek voorafgaande kalenderjaar die relevant is voor de beoordeling van het verzoek, met daarbij een toerekening van de kosten en opbrengsten aan activiteiten die verband houden met de aanleg en het beheer van het gesloten distributiesysteem in overeenstemming met het daadwerkelijk gebruik van financiële of andere middelen voor die activiteiten.*
9. *Een besluit als bedoeld in het zevende lid wordt genomen binnen zes maanden nadat de informatie, bedoeld in het achtste lid door de raad van bestuur is ontvangen. Deze termijn kan eenmaal met ten hoogste zes maanden worden verlengd.”*
19. Artikel V van de Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas) luidt:
 - “1. *Degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 15, eerste en tweede lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel b van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, is verleend, kan de Autoriteit Consument en Markt verzoeken om een ontheffing op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998. Dit verzoek wordt ingediend binnen vier maanden na de datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*
 2. *Indien niet binnen vier maanden na de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, door degene aan wie een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid is verleend, een verzoek is ingediend, vervalt de vrijstelling of ontheffing één jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.*
 3. *De Autoriteit Consument en Markt beslist uiterlijk tien maanden na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het eerste lid op dit verzoek.*
 4. *Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of ontheffing als bedoeld in het eerste lid op het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk wordt.*
 5. *Indien ingevolge een besluit van de Autoriteit Consument en Markt geen ontheffing wordt verleend op basis van artikel 15 van de Elektriciteitswet 1998, vervalt de vrijstelling of*



ontheffing als bedoeld in het eerste lid vier maanden na het tijdstip waarop het besluit van de Autoriteit Consument en Markt onherroepelijk is geworden.

- 6. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kan Onze Minister intrekken op grond van artikel 15, vijfde lid, zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M, uiterlijk tot het tijdstip waarop een besluit van de raad van bestuur van de mededingingsautoriteit onherroepelijk is geworden.*
- 7. Een ontheffing als bedoeld in artikel 15, tweede lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 zoals dit luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M en die is verleend of is aangevraagd voor 15 februari 2012, vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Voor deze ontheffing blijven de regels gelden zoals die golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel M.”*



4 Beoordeling van de relevante feiten en omstandigheden

20. In paragraaf 4.1 geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Vervolgens licht ACM toe hoe zij de ontheffingaanvraag heeft beoordeeld (paragraaf 4.2).

4.1 Relevante feiten en omstandigheden

21. In deze paragraaf geeft ACM een samenvatting van de bij haar bekende feiten en omstandigheden met betrekking tot de ontheffingaanvraag. Deze feiten en omstandigheden zijn ontleend aan de ontheffingaanvraag en aanvullende informatie die bij aanvrager en derden is opgevraagd. Op basis van deze informatie stelt ACM de volgende feiten en omstandigheden vast.
22. Aanvrager is van oordeel dat er sprake is van een elektriciteitsnet op het campusterrein aan de Sint Annastraat, te Nijmegen. Hij motiveert dit door middel van een omschrijving, een single line diagram, een kadastrale kaart en een kaart waarop de “elektra infrastructuur” zichtbaar is. Dit betreft een locatie met gedeelde diensten, aldus aanvrager. Het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau van 10kV, 380V en 220V en is, volgens aanvrager, geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander N.V. (hierna: Liander).
23. Aanvrager betoogt dat hij eigenaar is van dit elektriciteitsnet. Aanvrager heeft aangetoond dat hij eigenaar is van vrijwel alle percelen en gebouwen op het campusterrein aan de Sint Annastraat, te Nijmegen. Dit is aangetoond door middel van een kadastraal uittreksel, een kadastrale kaart, een kaart waarop de ligging van het elektriciteitsnet zichtbaar is en met een verwijzing naar het besluit met kenmerk 103495-21 van 8 juni 2011 waarin een ontheffing is verleend aan aanvrager en naar de aansluit- transportovereenkomsten met Liander. Daarnaast heeft aanvrager betoogd dat het elektriciteitsnet sinds de start van het ziekenhuis en de universiteit op het campusterrein aanwezig is en eigendom van aanvrager is.
24. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager elf afnemers aangesloten. Een overzicht van deze afnemers staat in Tabel 1.

Tabel 1 Overzicht van de afnemers op het elektriciteitsnet

Nr.	Naam afnemer	Adres op de locatie
1.	Stichting Katholieke Universiteit	Geert Grooteplein Noord 9, 6525 EZ Nijmegen
2.	Stichting Studenten Huisvesting Nijmegen	Platolaan 682, 6525 KK Nijmegen
3.	Stichting Kinderopvang Heyendaal	Erasmuslaan 3, 6525 GE Nijmegen
4.	Stichting Kinderopvang Heyendaal	Toernooiveld 9, 6525 ED Nijmegen
5.	Stichting Kinderopvang Heyendaal	Toernooiveld 15, 6525 ED Nijmegen



6.	Stichting Sanquin Bloedbank	Geert Grooteplein Zuid 34, 6525 GA Nijmegen
7.	ProPersona	Reinier Postlaan 12, 6525 GC Nijmegen
8.	Karakter Universitair Centrum	Reinier Postlaan 12, 6525 GC Nijmegen
9.	Bedrijfswoning 1	Kapittelweg 26, 6525 EP Nijmegen
10.	Bedrijfswoning 2	Kapittelweg 28, 6525 EP Nijmegen
11.	Bedrijfswoning 3	Kapittelweg 30, 6525 EP Nijmegen

25. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager drie huishoudelijke afnemers aangesloten. Dit betreft de nummers negen tot en met elf uit Tabel 1. Deze huishoudelijke afnemers staan, volgens aanvrager, niet in een dienstbetrekking of een vergelijkbare betrekking tot de eigenaar van het elektriciteitsnet. Aanvrager heeft vermeld dat twee bedrijfswoningen bewoond worden door oud-werknemers van aanvrager die daar tijdens het dienstverband zijn komen wonen en na pensionering zijn blijven wonen. De derde bedrijfswoning wordt bewoond door familie van een oud-werknemer van aanvrager. Aanvrager heeft deze woningen ter beschikking gesteld en gehouden voor werknemers waarvan de functie vereiste dat zij snel ter plekke konden zijn.
26. Op het elektriciteitsnet zijn geen productie-installaties aangesloten. Op het elektriciteitsnet zijn volgens aanvrager geen aan aanvrager verwante bedrijven aangesloten. Aanvrager gebruikte in het jaar 2011 meer dan 95% van de getransporteerde elektriciteit.
27. Het bedrijfsproces van de gebruikers op het elektriciteitsnet is volgens aanvrager om specifieke technische redenen en veiligheidsredenen geïntegreerd. Het centrale bedrijfsproces op het campusterrein is patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Het elektriciteitsnet van aanvrager wordt gebruikt om de voorwaarden te garanderen waaronder de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek kunnen worden uitgevoerd. Daarnaast worden ook elektriciteitsvoorzieningen en andere voorzieningen zoals infrastructuur, onderhoud aan gebouwen, parkeerfaciliteiten en afvalmanagement gedeeld tussen aanvrager en de afnemers.
28. Aanvrager heeft verklaard geen netbeheerder in de zin van de E-wet te zijn. Aanvrager heeft eveneens verklaard dat hij geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) waarvan ook een netbeheerder in de zin van de E-wet onderdeel uitmaakt.
29. Aanvrager geeft aan de kwaliteit en veiligheid op het elektriciteitsnet op de volgende wijze te borgen. Het technisch beheer en onderhoud is door aanvrager uitbesteed. Deze werkzaamheden bestaan uit visuele inspecties en rapportage van de uitkomsten van deze inspecties aan aanvrager. De dienstverleningsovereenkomst is overgelegd. Daarnaast heeft aanvrager een vervangings- en uitbreidingsplan overgelegd. Er is tot slot een storingswachtdienst aanwezig op de locatie.



4.2 Beoordeling

30. De beoordeling valt uiteen in drie delen. Ten eerste beoordeelt ACM of er sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet. Als er sprake is van een GDS, beoordeelt ACM ten tweede of aanvrager voldoet aan de eisen die aan hem zijn gesteld in artikel 15, eerste lid, van de E-wet. Als er sprake is van een GDS én aanvrager voldoet aan de wettelijke eisen, dan beoordeelt ACM op welke grond de ontheffing kan worden verleend.

31. Bij de beoordeling of er sprake is van een GDS gelden de volgende criteria:

- a) Er is sprake van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet;
- b) Het elektriciteitsnet is geen onderdeel van het landelijk hoogspanningsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
- c) Het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet;
- d) Er worden niet meer dan 500 niet-huishoudelijke afnemers aangesloten, conform artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet.

ACM heeft deze criteria beoordeeld op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. ACM vat haar beoordeling samen aan het eind van deze paragraaf.

32. Een ontheffing voor een GDS kan alleen worden verleend als er sprake is van een elektriciteitsnet als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet. Op grond de in hoofdstuk 4 van dit besluit beschreven feiten en omstandigheden, concludeert ACM dat er sprake is van een stelsel van verbindingen dat is aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. ACM stelt verder vast dat op het stelsel van verbindingen elf verschillende afnemers zijn aangesloten. ACM concludeert dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de E-wet.

33. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, aanhef, van de E-wet kan geen ontheffing worden verleend voor een elektriciteitsnet dat tot het landelijk hoogspanningsnet behoort, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel j, juncto artikel 10, eerste lid, van de E-wet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit maakt ACM op dat het elektriciteitsnet opereert op een spanningsniveau dat lager is dan het landelijk hoogspanningsnet. ACM concludeert hieruit dat het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet.

34. Op grond van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet dient het elektriciteitsnet binnen een geografisch afgebakende industriële locatie, commerciële locatie of een locatie met gedeelde diensten te liggen. Binnen die locatie geldt een aansluitplicht voor de ontheffinghouder. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen het campusterrein aan de Sint Annastraat, te Nijmegen is. Het campusterrein is gelegen tussen de Sint Annastraat, de Kapittelweg, Toernooiveld, Driehuizerweg, Kwekerijweg, Heyendaalseweg



en de Willem Nuyenslaan. Aanvrager heeft dit genoegzaam aangetoond. Daarnaast blijkt dat er sprake is van een locatie met gedeelde diensten. ACM concludeert dat de aanvraag op dit punt voldoet aan de wet en definieert de geografische afbakening van de locatie waarop het elektriciteitsnet is gelegen als het campusterrein aan de Sint Annastraat, te Nijmegen.

35. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing moet aanvrager beschikken over een elektriciteitsnet waarop, blijkens artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 2 en 3, van de E-wet niet meer dan 500 afnemers zijn aangesloten en dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet. Uit de feiten en omstandigheden zoals die zijn beschreven in hoofdstuk 4 van dit besluit blijkt dat er acht niet-huishoudelijke afnemers en drie huishoudelijke afnemers op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. Aanvrager heeft drie bedrijfswoningen in het aanvraagformulier vermeld. Deze drie huishoudelijke afnemers die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten staan niet in een dienstbetrekking tot aanvrager. De bewoners van twee van de bedrijfswoningen zijn oud-werknemers van aanvrager die daar na pensionering zijn blijven wonen, zodat er sprake lijkt te zijn van een met een dienstbetrekking vergelijkbare relatie.
36. Ten aanzien van de derde bedrijfswoning merkt ACM het volgende op. In de aanvullende informatie die bij aanvrager is opgevraagd naar aanleiding van de zienswijze op het ontwerpbesluit, heeft aanvrager met betrekking tot de derde bedrijfswoning de situatie verduidelijkt. Aanvrager heeft vermeld dat de derde bedrijfswoning weliswaar wordt bewoond door een dochter van een oud-werknemer van aanvrager, maar dat gebleken is dat deze bewoonster ook een oud-werknemer van aanvrager is. Ook in dit geval lijkt derhalve sprake te zijn van een met een dienstbetrekking vergelijkbare relatie.¹⁷
37. In het ontwerpbesluit heeft ACM overwogen dat deze huishoudelijke afnemers permanent woonachtig op de in tabel 1 vermelde adressen aan de Kapittelweg. Hetgeen in de zienswijze van 15 november 2013 naar voren is gebracht, maakt echter dat ACM dit niet meer als een belemmering ziet in de beoordeling of er sprake is van een GDS.¹⁸ ACM concludeert dat er in het geval van de drie bedrijfswoningen sprake is van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers en derhalve wordt voldaan aan hetgeen is neergelegd in artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 3, van de E-wet.
38. ACM merkt echter op dat op een ander punt niet wordt voldaan aan de definitie van een GDS. Eén van de door aanvrager vermelde niet-huishoudelijke afnemers is de SSHN (nummer twee uit Tabel 1). Dit is een woningcorporatie voor studenten. Uit de door de SSHN verstrekte informatie¹⁹ blijkt dat de SSHN één aansluiting op het elektriciteitsnet van aanvrager heeft. Dit is door aanvrager bevestigd in de reactie op het voornemen tot afwijzing van de aanvraag van 27 juni 2013. Middels deze aansluiting voorziet SSHN de 412 afzonderlijke WOZ-objecten gelegen aan de Platolaan van elektriciteit. Deze 412 WOZ-objecten betreffen woningen en worden door

¹⁷ Verwezen wordt naar bijlage 3, zienswijze 1.

¹⁸ Verwezen wordt naar bijlage 3, zienswijze 2.

¹⁹ Brief van 3 april 2013, ontvangen op 5 april 2013, met ACM kenmerk 104285/9.



SSHN verhuurd aan studenten. De studentenwoningen worden gebruikt voor bewoning. ACM merkt deze studentenwoningen aan als huishoudens. ACM constateert dat er door middel van de aansluiting van de SSHN op het elektriciteitsnet van aanvrager 412 huishoudens van elektriciteit worden voorzien. De studentenwoningen zijn niet zelfstandig verbonden met het elektriciteitsnet van aanvrager. ACM stelt zich echter op het standpunt dat het niet van belang is dat deze huishoudens van elektriciteit worden voorzien via de aansluiting die op naam van een niet-huishoudelijke afnemer staat. Ingevolge artikel 1, eerste lid, onderdeel aq onder 3, van de E-wet, is een GDS immers een net, dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet. Hetgeen door aanvrager in zijn zienswijze naar voren is gebracht leidt niet tot een ander standpunt.²⁰ ACM stelt vast dat om deze reden het elektriciteitsnet niet kwalificeert als een GDS.

39. ACM merkt volledigheidshalve op dat het aantal studentenwoningen dusdanig hoog is, dat van incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens per definitie geen sprake kan zijn. Het aantal studentenwoningen (412) kan per definitie niet worden beschouwd als een klein aantal, aangezien dit absoluut gezien een groot aantal is en ook ten opzichte van het totaal aantal afnemers aanzienlijk (meer dan 90%) is. Nu aan dit wettelijk vereiste eveneens niet wordt voldaan concludeert ACM dat er ook om deze reden geen sprake is van een GDS.
40. Uit de voorgaande randnummers blijkt dat er sprake is van een elektriciteitsnet in de zin van de E-wet, het elektriciteitsnet geen onderdeel is van het landelijk hoogspanningsnet, het elektriciteitsnet ligt binnen een geografisch afgebakende locatie met gedeelde diensten en er minder dan 500 afnemers zijn aangesloten. Er zijn drie huishoudelijke afnemers aangesloten op het elektriciteitsnet, die in een met een dienstbetrekking vergelijkbare betrekking staan tot aanvrager. ACM stelt vast dat er 412 huishoudens van elektriciteit worden voorzien door middel van het elektriciteitsnet van aanvrager. Deze huishoudens staan niet in een dienstbetrekking of vergelijkbare betrekking staan tot aanvrager. ACM stelt vast dat om deze reden het elektriciteitsnet niet kwalificeert als een GDS. Nu er geen sprake is van een GDS in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet, hoeft ACM niet verder te beoordelen of de aanvraag voldoet aan de criteria van een ontheffing zoals die zijn opgenomen in artikel 15, eerste lid, van de E-wet.

²⁰ Verwezen wordt naar bijlage 3, zienswijze 3.



5 Dictum

42. De Autoriteit Consument en Markt besluit geen ontheffing te verlenen van de verplichting een netbeheerder aan te wijzen aan Stichting Katholieke Universiteit voor het elektriciteitsnet gelegen op het campusterrein aan de Sint Annastraat, te Nijmegen.
43. Van dit besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. Voorts publiceert de Autoriteit Consument en Markt dit besluit op de internetpagina van de Autoriteit Consument en Markt.

Den Haag,

Datum: 14 maart 2014

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

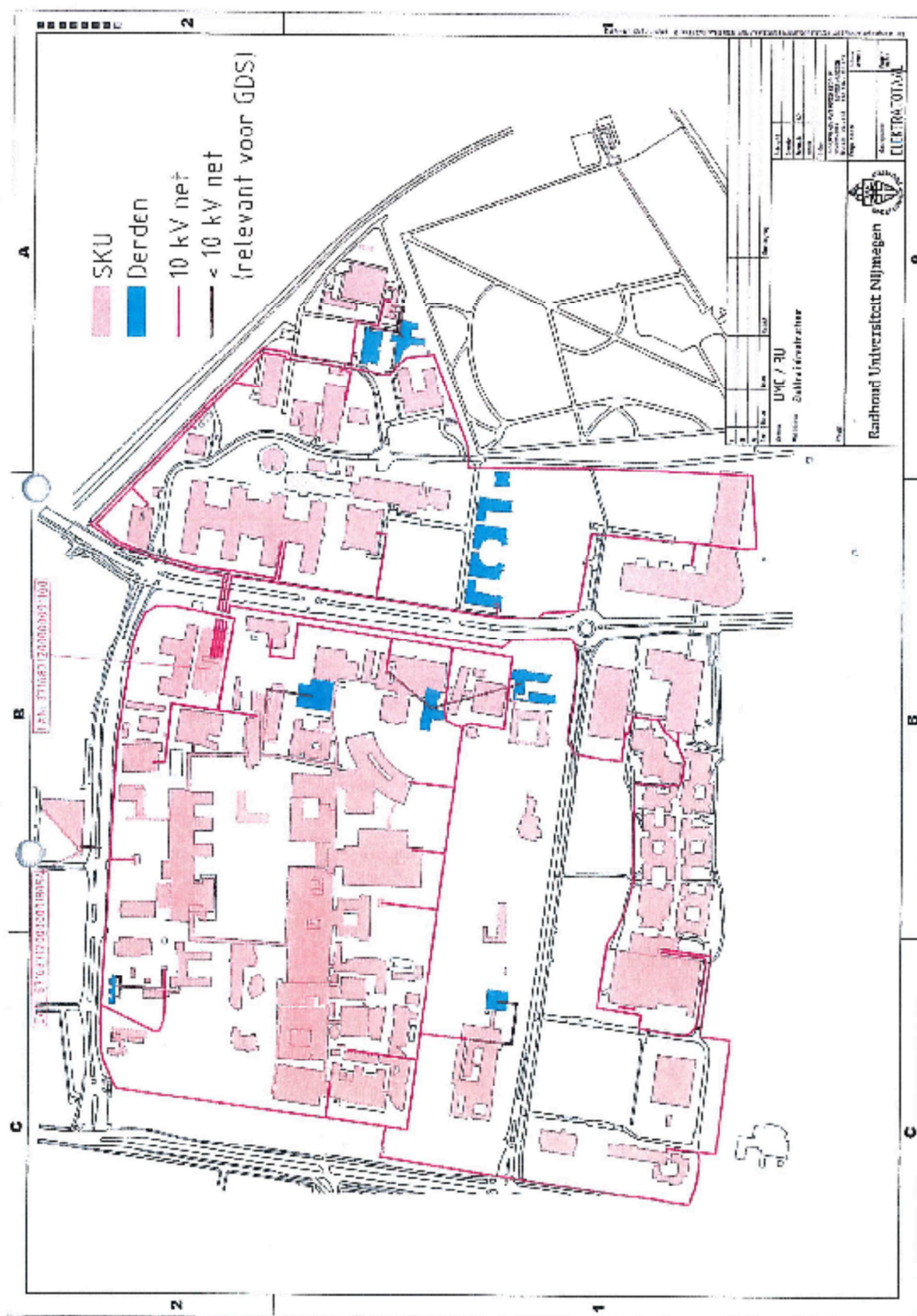
w.g.

dr. F.J.H. Don
bestuurslid

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, 's-Gravenhage.



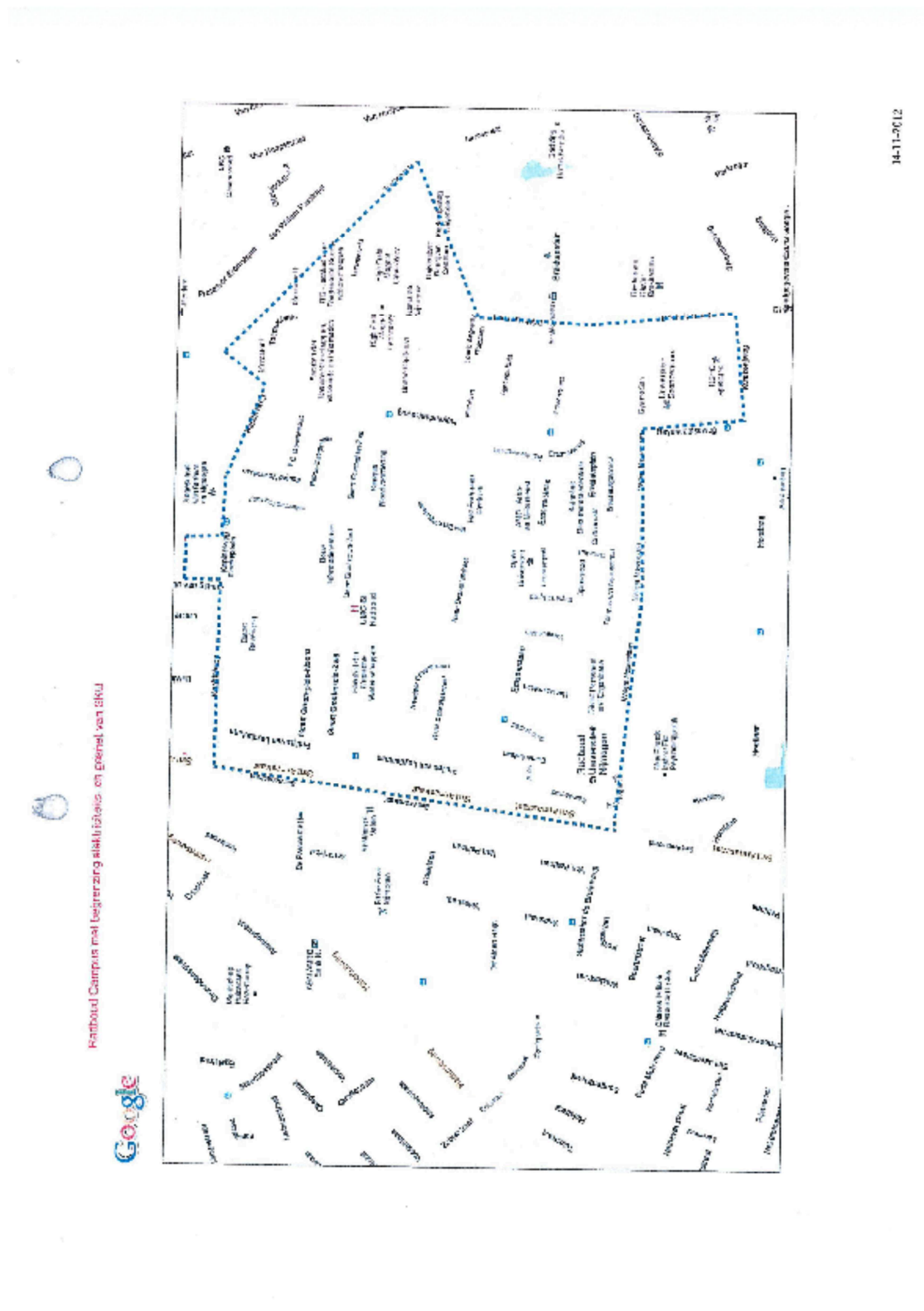
Bijlage 1 – Kaart waarop de ligging van de “elektra infrastructuur” zichtbaar is.



16/20



Bijlage 2 – Plattegrond “Radboud Campus met begrenzing elektriciteits- en gasnet”.





Bijlage 3 – Reactie op ontvangen zienswijzen

1. ACM heeft zienswijzen ontvangen van aanvrager. ACM heeft de ingebrachte zienswijzen per onderwerp geclusterd, samengevat en genummerd. Elke zienswijze is voorzien van een reactie van ACM. Ook geeft ACM aan of een zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Indien dit het geval is, geeft ACM kort aan wat de wijziging inhoudt.

Zienswijze 1 “Bedrijfswoningen”

Samenvatting zienswijze 1 “Bedrijfswoningen”

2. Aanvrager is van mening dat de bewoner van de derde bedrijfswoning dient te worden aangemerkt als een huishoudelijke afnemer die werkzaam is bij of in vergelijkbare dienstbetrekking staat tot aanvrager. Hij stelt dat de bewoner een familielid is van een oud werknemer, die ooit samen in de bedrijfswoning hebben gewoond. In aanvullende informatie van 18 februari 2014 heeft aanvrager verder toegelicht dat voornoemd familielid ook een oud-werknemer van aanvrager is.

Reactie zienswijze 1 “Bedrijfswoningen”

3. Gelet op de aanvullende informatie van 18 februari 2014 stelt ACM vast dat er sprake is van een oud-werknemer van aanvrager. Hiermee lijkt sprake te zijn van een “met werkzaam zijn bij vergelijkbare betrekking” in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 3, van de E-wet. De historische relatie tussen aanvrager en de desbetreffende afnemer is hiervoor blijkens de Interpretative Note bij Richtlijn 2009/72/EG van belang. Uit de Interpretative Note volgt immers dat een “met werkzaam zijn bij vergelijkbare betrekking” afhangt van de precieze omstandigheden van het geval. In het bijzonder is de historische relatie tussen de eigenaar en de afnemer van belang.
4. ACM concludeert dat aanvrager hiermee heeft aangetoond dat alle bedrijfswoningen worden bewoond door een (oud)medewerker van aanvrager. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke definitie van een GDS. Gelet hierop vormen de bedrijfswoningen geen belemmering in de beoordeling of er sprake is van een GDS.

Conclusie zienswijze 1 “Bedrijfswoningen”

5. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. ACM heeft in randnummer 36 van het onderhavige besluit geconcludeerd dat de drie bedrijfswoningen worden aangemerkt als huishoudelijke afnemers die werkzaam zijn bij, of in vergelijkbare dienstbetrekking staan tot aanvrager.

Zienswijze 2 “Incidenteel gebruik”

Samenvatting zienswijze 2 “Incidenteel gebruik”

6. Aanvrager is van mening dat bij de bepaling of sprake is van incidenteel gebruik in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, van de E-wet het tijdselement van het gebruik niet doorslaggevend is. Of sprake is van incidenteel gebruik kan volgens aanvrager afhangen van het aantal huishoudelijke afnemers ten opzichte van het totale aantal afnemers op het



elektriciteitsnet of het gebruik van de betreffende huishoudelijke afnemers ten opzichte van het totale gebruik van alle afnemers. Aanvrager stelt zich op het standpunt dat er in het geval van de bedrijfswoningen sprake van incidenteel gebruik.

Reactie zienswijze 2 “Incidenteel gebruik”

7. In het ontwerpbesluit heeft ACM vastgesteld dat er geen sprake was van incidenteel gebruik van het elektriciteitsnet door de bedrijfswoningen van aanvrager, omdat de voormalige medewerkers van aanvrager er permanent woonachtig zijn en het gebruik van het elektriciteitsnet niet op enigerlei wijze werd beperkt. ACM volgt het standpunt van aanvrager dat incidenteel gebruik het tijdslement van het gebruik niet doorslaggevend hoeft te zijn. ACM leidt uit een grammaticale interpretatie van de termen “incidenteel gebruik” in de wettelijke definitie van een GDS en ‘incidental use’ in artikel 28 van de Richtlijn 2009/72/EG dat deze term eveneens kan worden geïnterpreteerd als ondergeschikt of bijkomend gebruik van het elektriciteitsnet door huishoudens. Hiermee kan het begrip als een versterking van het vereiste “klein aantal” zoals neergelegd in artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 3, van de E-wet worden beschouwd ten opzichte van het totale aantal afnemers.
8. ACM merkt op dat zij niet het standpunt van aanvrager deelt dat de term ook kan zien op het gebruik van de betreffende huishoudelijke afnemers ten opzichte van het totale gebruik van alle afnemers. ACM wijst er in dit verband op dat (groot)zakelijke afnemers per definitie een veel groter energieverbruik hebben dan huishoudelijke afnemers. Als de interpretatie van aanvrager op dit punt zou worden gevolgd, zou de term “incidenteel gebruik” derhalve geen betekenis hebben. ACM acht het onaannemelijk dat dit de bedoeling van de wetgever is geweest.

Conclusie zienswijze 2 “Incidenteel gebruik”

9. Deze zienswijze heeft geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. ACM interpreteert de term “incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudelijke afnemers” als een klein aantal huishoudelijke afnemers ten opzichte van het totaal aantal afnemers. Dit staat vermeld in randnummer 37 van het onderhavige besluit.

Zienswijze 3 “SSHN - Huishoudelijke afnemers”

Samenvatting zienswijze 3 “SSHN – Huishoudelijke afnemers”

10. Aanvrager stelt zich op het standpunt dat voor de beoordeling of er sprake is van een elektriciteitsnet dat alleen niet-huishoudelijke afnemers van elektriciteit voorziet, niet bepalend is door wie de elektriciteit wordt verbruikt. Hij stelt zich op het standpunt dat een zakelijke afnemer, in casu Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen, over de aansluiting op het elektriciteitsnet beschikt. De studentenwoningen beschikken niet over een aansluiting op het elektriciteitsnet van aanvrager.



Reactie zienswijze 3 “SSHN – Huishoudelijke afnemers”

11. ACM merkt allereerst op dat in het ontwerpbesluit in paragraaf 4.1 en bijlage 1 reeds is aangegeven dat de SSHN beschikt over diverse aansluitingen op het elektriciteitsnet van aanvrager. ACM heeft vervolgens in randnummer 33 van het ontwerpbesluit (thans randnummer 38 van het onderhavige besluit) uitvoerig gemotiveerd dat zij het niet van belang acht dat de studenten (huishoudelijke afnemers) via de aansluiting op het elektriciteitsnet van aanvrager, die op naam staat van een niet-huishoudelijke afnemer, van elektriciteit worden voorzien. Immers, uit artikel 1, eerste lid, onderdeel aq, sub 3, van de E-wet volgt dat middels het elektriciteitsnet geen huishoudelijke afnemers mogen worden voorzien van elektriciteit. ACM handhaaft dan ook het standpunt dat er door middel van de aansluiting van de SSHN op het elektriciteitsnet van aanvrager 412 huishoudens, te weten studentenwoningen, van elektriciteit worden voorzien, er geen sprake is van een gesloten distributiesysteem in de zin van de wet.

Conclusie zienswijze 3 “SSHN – Huishoudelijke afnemers”

12. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een wijziging van het ontwerpbesluit. Wel heeft ACM in randnummer 39 benadrukt dat er gelet op het aantal studentenwoningen dat van elektriciteit wordt voorzien via het elektriciteitsnet van aanvrager geen sprake is van een incidenteel gebruik door een klein aantal huishoudens.